



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número: RESOL-2018-489-APN-SECC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 15 de Agosto de 2018

Referencia: EX-2018-16328407- -APN-DGD#MP - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN
ECONÓMICA (CONC. 1612)

VISTO el Expediente N° EX-2018-16328407- -APN-DGD#MP, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica notificada en fecha 13 de abril de 2018, celebrada y ejecutada en el exterior, consistente en la adquisición del control conjunto sobre la firma MAERSK PRODUCT TANKERS A/S por parte de la firma MITSUI & CO., LTD.

Que, el día 20 de septiembre de 2017 se instrumentó la transacción mediante la celebración de DOS (2) negocios jurídicos en los cuales, en primer término, la firma MITSUI & CO., LTD., adquirió acciones representativas del TREINTA POR CIENTO (30 %) del capital social de la firma MAERSK PRODUCT TANKERS A/S, a la firma APMH INVEST A/S., reteniendo esta última firma el SETENTA POR CIENTO (70 %) restante de las acciones de la firma objeto de la citada operación.

Que, a su vez, las firmas APMH INVEST A/S y MITSUI & CO. LTD., celebraron un acuerdo de accionistas respecto de la firma MAERSK PRODUCT TANKERS A/S., en el cual se estipulan múltiples potestades de control y veto a favor de ambas partes, por lo que la firma MAERSK PRODUCT TANKERS A/S., es controlada de manera conjunta por las firmas APMH INVEST A/S y MITSUI & CO. LTD.

Que la fecha de cierre de la operación económica mencionada fue el día 6 de abril de 2018.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos de los incisos c) y d) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada ex Comisión Nacional emitió el Dictamen de fecha 19 de julio de 2018 correspondiente a la “Conc 1612” donde aconseja al señor Secretario de Comercio a autorizar la operación económica notificada la cual consiste en la adquisición del control conjunto indirecto sobre la firma MAERSK PRODUCT TANKERS A/S por parte de la firma MITSUI & CO. LTD., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que, cabe destacar, que si bien con fecha 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la Ley N° 27.442, su Decreto Reglamentario N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 estableció en el Artículo 81 que los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme a lo establecido en la ley mencionada en último término.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156, 81 de la Ley N° 27.442 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, 350 de fecha 20 de abril de 2018 y el Artículo 5° del Decreto N° 480/18.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica consistente en la adquisición del control conjunto indirecto por parte de la firma MITSUI & CO. LTD., sobre las firma, MAERSK PRODUCT TANKERS A/S., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 19 de julio de 2018 correspondiente a la “Conc 1612” emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo IF-2018-34617457-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2018.08.15 18:11:31 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Miguel Braun
Secretario
Secretaría de Comercio
Ministerio de Producción



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Dictamen firma conjunta

Número: IF-2018-34617457-APN-CNDC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 19 de Julio de 2018

Referencia: Conc. 1612 | Dictamen Art. 13 (a) Ley N° 25.156

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2018-16328407—APN-DGD#MP del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado: “*CONC. 1612 - MITSUI & CO. LTD. Y APMH INVEST A/S S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156.*”

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. El día 13 de abril de 2018, esta Comisión Nacional recibió la notificación de una operación de concentración económica, celebrada y ejecutada en el exterior, consistente en la adquisición del control conjunto sobre MAERSK PRODUCT TANKERS A/S (en adelante, “MPT”) por parte de MITSUI & CO. LTD (en adelante, “MITSUI”).
2. En cuanto a la operación, la misma se estructuró mediante la celebración de dos negocios jurídicos diferenciados. En primer término, MITSUI adquirió acciones representativas del 30% del capital social de MPT a la firma APMH INVEST A/S —esta firma, integrante del «Grupo A.P. Møller-Mærsk», era la única accionista de MPT previo a la presente operación, y retuvo el 70% restante de la compañía objeto luego que esta se implementara.¹
3. Simultáneamente, entraría en vigencia un acuerdo de accionistas entre APMH INVEST A/S y MITSUI con respecto a MPT, en el cual se hallan estipuladas múltiples potestades de control y veto a favor de ambas partes —de lo cual deriva que MPT sea en adelante controlada en forma conjunta por MITSUI y APMH INVEST A/S.²
4. Cabe destacar que MPT es una compañía danesa, propietaria de buques tankers, que se encuentra activa a nivel global en el de transporte marítimo en régimen de fletamento (“*tramp*”) de productos líquidos a granel —particularmente, de productos refinados de petróleo y ciertos productos químicos. En la República Argentina, la compañía objeto presta el tipo de servicio de transporte marítimo reseñado en una escala poco significativa.
5. Por otro lado, MITSUI es un grupo multinacional japonés con unidades de negocio focalizadas en el *trading* de materias primas, logística y prestación de servicios financieros. La compañía es una sociedad abierta que cotiza en el mercado de valores de la ciudad de Tokio («*Tokyo Stock Exchange*»). A nivel

local, MITSUI es la controlante de MITSUI & CO. ARGENTINA S.A. —compañía que desarrolla actividades a la comercialización de materiales industriales y papel, y también cuenta con una línea de negocio vinculada a la nutrición animal y a la agricultura—; MULTIGRAIN ARGENTINA S.A. —focalizada en comercialización de granos—; y NOVUS ARGENTINA S.A. —dedicada a actividades de alimentación pecuaria.

6. El cierre de la transacción tuvo lugar el día 6 de abril de 2018. La operación se notificó el quinto día hábil posterior al cierre indicado.³

II. EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN NOTIFICADA

II.1. Naturaleza de la Operación

7. La presente operación implica la toma de control conjunto sobre MPT por parte de MITSUI.

8. En la Tabla 1 se consignan exclusivamente las empresas afectadas en la operación, junto a una concisa descripción de la actividad empresarial que desarrolla cada una de ellas.

Tabla 1 | Actividad de la Empresas Afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad Económica
MITSUI & CO. ARGENTINA S.A. (Grupo Comprador)	Desarrolla actividades de comercialización de materiales industriales y papel, y también cuenta con una línea de negocio vinculada a la nutrición animal y a la agricultura.
MULTIGRAIN ARGENTINA S.A. (Grupo Comprador)	Empresa focalizada en comercialización de granos.
NOVUS ARGENTINA S.A. (Grupo Comprador)	Dedicada a actividades de alimentación pecuaria.
MAERSK PRODUCT TANKERS A/S (Dinamarca) (Objeto)	Empresa dedicada al transporte marítimo en régimen de fletamento (“tramp”) de productos líquidos a granel, en particular, de productos refinados de petróleo y ciertos productos químicos.

Fuente: CNDC sobre información aportada por las partes en el presente expediente.

9. Las actividades desarrolladas por las empresas involucradas no evidencian relaciones económicas de tipo horizontal o vertical que pudieran generar cambios en las condiciones estructurales actuales de los mercados. Por lo tanto, de la operación notificada no caben esperar efectos económicos que impacten negativamente en las condiciones de competencia.

II.2. Cláusulas de Restricciones Accesorias

10. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia.⁴

III. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

11. Conforme lo estipulado en el Artículo 81 del Decreto N° 480/2018, el cual reglamenta la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia, se aplica a las presentes actuaciones las disposiciones de la Ley N° 25.156 y su normativa complementaria.⁵

12. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

13. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso (c) y (d) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.

14. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas, superan los DOSCIENTOS MILLONES de PESOS (\$200.000.000.-) por encima del umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

IV. PROCEDIMIENTO

15. El día 13 de abril de 2018, MITSUI y APMH INVEST A/S notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación en forma conjunta del Formulario F1 correspondiente.

16. El día 23 de abril de 2018 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta Comisión Nacional consideró que la información presentada se hallaba incompleta, formulando observaciones al F1 y haciéndoles saber a las partes que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 no comenzaría a correr hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado. Este proveído fue notificado el día 25 de abril de 2018.

17. Con fecha 23 de abril de 2018, y en virtud de lo estipulado por el Artículo 16 de la Ley N° 25.156, se solicitó al SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES DE LA NACIÓN y a la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO (AGPSE) que se expida con relación a la operación en análisis.

18. En relación a lo consignado en el párrafo anterior, cabe destacar que ni la SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES DE LA NACIÓN ni la AGPSE han dado respuesta a la intervención que oportunamente se les solicitara, por lo que —conforme a lo previsto en el ya citado Artículo 16 de la Ley N° 25.156 y su normativa complementaria— se considera en este acto que no tienen objeción alguna que formular a la misma.

19. Finalmente, con fecha 11 de junio de 2018, las partes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el Formulario F1 acompañado y comenzando a correr el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 el día hábil posterior al enunciado.

V. CONCLUSIONES

20. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

21. Por ello, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconseja al Señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, la cual consiste en la adquisición del control conjunto indirecto sobre MAERSK PRODUCT TANKERS A/S por parte de MITSUI & CO. LTD, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inc. (a) de la Ley N° 25.156.

22. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

Se deja constancia que el Señor Presidente Lic. Esteban Greco y la Lic Fernanda Vicens no suscribe el presente por encontrarse en uso de Licencia.

¹ De acuerdo a lo informado por las partes notificantes, el paquete accionario que MITSUI adquiere en virtud de la presente operación representa el 20% de los derechos de voto en MPT, mientras que la tenencia accionaria que retiene APMH INVEST A/S representa el 80% restante.

² Particularmente relevante desde la óptica de defensa de la competencia resulta lo acordado en la «Cláusula 13.2.(a)», en cuanto estipula que mientras mantenga una tenencia accionaria equivalente al 10% del capital social de MPT, es necesario su voto favorable para la “[A]probación del Plan de Negocios o cualquier cambio significativo al Plan de Negocios [de MPT].”

³ Ver la presentación de fecha 11 de junio de 2018 (Ver N° de Orden 13, págs. 116/119).

⁴ Es oportuno poner de resalto que las partes han estipulado, específicamente en la «Cláusula 15 | Confidencialidad y Publicación» del «Contrato de Compraventa de Acciones» y en la «Cláusula 24 | Confidencialidad y Publicación» del «Acuerdo de Accionistas» —ambos de fecha 20 de diciembre de 2017—, que darán tratamiento confidencial a los términos particulares que pudiese contener el acuerdo celebrado y la información que hayan obtenido respecto de la otra como consecuencia de las tratativas previas a su celebración y ejecución. Se aprecia nítidamente que, tal y como se encuentran estipuladas, cláusulas como las reseñadas no tienen por objeto ni efecto limitar la capacidad competitiva futura de ninguna de las partes intervinientes en la operación notificada y, por lo tanto, no pueden considerarse que configuren una restricción accesoria a la transacción notificada.

⁵ El Decreto N° 480/2018, publicado el 24 de mayo de 2018 en el Boletín Oficial de la República Argentina, dispone es su Artículo 81 que: “*Los Expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme lo establecido en dicha norma.*”

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.07.19 14:48:08 -03'00'

Roberta Marina Bidart
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.07.19 15:43:43 -03'00'

Pablo Trevisan
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.07.19 20:42:17 -03'00'

Eduardo Stordeur
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.07.19 20:42:18 -03'00'